

ORIGINAL

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea
Legislativa

2da. Sesión
Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

R. DE LA C. 264

INFORME POSITIVO

²¹
~~19~~ de agosto de 2025

Actas y Récord
2025 AUG 21 A 10:18

A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

La Comisión de Asuntos Internos de la Cámara de Representantes, previo estudio y consideración de la R. de la C. 264, tiene a bien someter su informe recomendando la aprobación de la medida con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que acompaña este informe, cuyo título lee:

"Para ordenar a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes del Gobierno de Puerto Rico, realizar una investigación en torno a la práctica de algunos acreedores de utilizar el Formulario OAT 1721 de la Oficina de Administración de Tribunales para emplazar sin eliminar la errónea advertencia relacionada a la remoción permanente de hijos del hogar como parte de los remedios que puede conceder el Tribunal de Primera Instancia."

ALCANCE Y ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Resolución de la Cámara Núm. 264 tiene el propósito de realizar una investigación en torno a la práctica de algunos acreedores de utilizar el Formulario OAT 1721 de la Oficina de Administración de Tribunales para emplazar sin eliminar la errónea advertencia relacionada a la remoción permanente de hijos del hogar como parte de los remedios que puede conceder el Tribunal de Primera Instancia.

En los casos de cobro de dinero, algunos acreedores utilizan el Formulario OAT 1721 de la Oficina de Administración de Tribunales para emplazar a los deudores incluyendo en su contenido la siguiente advertencia:

“... se le apercibe que, en los casos al amparo de la Ley Núm. 57-2023, titulada Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores, entre los remedios que el Tribunal podrá conceder se incluyen la ubicación permanente de un (una) menor fuera de su hogar, el inicio de procesos para la privación de patria potestad, y cualquier otra medida en el mejor interés del (de la) menor. (Artículo 33, incisos b y f de la Ley Núm. 57-2023). Se le advierte de su derecho a comparecer acompañado(a) de abogado(a) en los casos que proceda.”

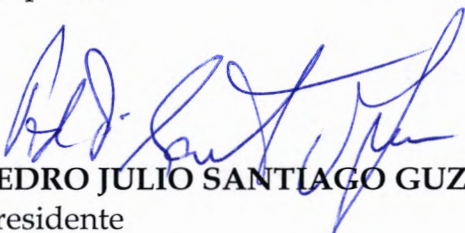
Según indican, lo anterior no surge de las Reglas de Procedimiento Civil, las cuales establecen el proceso específico para los emplazamientos y que dicho instrumento está diseñado para que quede informado sobre la naturaleza de la acción y no para presionarla de manera indebida con advertencias sobre remociones permanentes de menores. Indican que las advertencias inexactas en un emplazamiento crean confusión e inducen al error a la parte demandada. El uso del Formulario OAT 1721 no justifica la inclusión de advertencias sobre la remoción de menores, ya que esto no es una consecuencia legal de una deuda.

Considerando lo anterior, resulta conveniente que se pueda realizar una investigación sobre el particular a los fines de identificar la necesidad de presentar legislación y evitar dicha práctica.

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

Tras evaluar detenidamente la medida, la Comisión de Asuntos Internos entiende que la misma cumple con los parámetros constitucionales y reglamentarios pertinentes, y persigue un propósito de valor público. Por ello, se emite recomendación favorable para la aprobación de la Resolución de la Cámara 264, conforme a las enmiendas incluidas en el entirillado electrónico.

Respetuosamente sometido,



PEDRO JULIO SANTIAGO GUZMÁN
Presidente
Comisión de Asuntos Internos

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea
Legislativa

1ra. Sesión
Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

R. de la C. 264

22 DE ABRIL DE 2025

Presentada por el representante *Colón Rodríguez*

Referida a la Comisión de Asuntos Internos

RESOLUCIÓN

AJ.6
Para ordenar a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes del Gobierno de Puerto Rico, realizar una investigación en torno a la práctica de algunos acreedores de utilizar el Formulario OAT ~~171~~ 1721 la Oficina de Administración de Tribunales para emplazar sin eliminar la errónea advertencia relacionada a la remoción permanente de hijos del hogar como parte de los remedios que puede conceder el Tribunal de Primera Instancia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En los casos de cobro de dinero, algunos acreedores utilizan el Formulario OAT ~~171~~ 1721 de la Oficina de Administración de Tribunales para emplazar a los deudores incluyendo en su contenido la siguiente advertencia:

"... se le apercibe que, en los casos al amparo de la Ley Núm. 57-2023, titulada Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores, entre los remedios que el Tribunal podrá conceder se incluyen la ubicación permanente de un (una) menor fuera de su hogar, el inicio de procesos para la privación de patria potestad, y cualquier otra medida en el mejor interés del (de la) menor. (Artículo 33, incisos b y f de la Ley Núm. 57-2023). Se le advierte de su derecho a comparecer acompañado(a) de abogado(a) en los casos que proceda."

El emplazamiento es el mecanismo procesal para garantizar el debido proceso. Existen reglas específicas sobre cómo debe realizarse y qué debe incluir. La Regla 4 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico regula lo que debe contener un emplazamiento. En particular, la Regla 4.1 establece que el abogado demandante es responsable de presentar el formulario de emplazamiento conjuntamente con la demanda para su expedición inmediata.¹ La Regla 4.2 regula la forma del emplazamiento. Dicha regla Regla indica que el emplazamiento debe especificar el tribunal, los nombres de las partes y el término para contestar. También debe apercibir a la parte demandada sobre las consecuencias de no responder, pero limitándose a los remedios solicitados en la demanda y permitidos por la ley.²

RSJ6
Por otro lado, la Regla 9.1 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico dispone que la firma del abogado o abogada equivale a certificar que ha leído el escrito y que, de acuerdo con su mejor conocimiento, información y creencia, formada luego de una investigación razonable, dicho escrito está bien fundado en los hechos y respaldado por el derecho vigente, y que no se ha presentado con el propósito de causar una injusticia, dilación u opresión o de aumentar el costo del litigio. Esto implica que cualquier documento presentado debe ser específico y adecuado a la reclamación.

El emplazamiento es un instrumento procesal diseñado para informar a la parte demandada sobre la naturaleza de la acción, no para presionarla de manera indebida. Advertencias inexactas en un emplazamiento crean confusión e inducen al error a la parte demandada. El uso del Formulario OAT 1721 no justifica la inclusión de advertencias sobre la remoción de menores, ya que esto no es una consecuencia legal de una deuda. Esta práctica de los acreedores debe ser investigada ya que la responsabilidad de estos es modificar y/o editar el formulario para ajustar el mismo a lo que dispone la Regla 4.1 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico.

Es menester que la Cámara de Representantes realice una investigación sobre esta práctica de los acreedores y ponderar legislación para detener este tipo de amenaza.

¹ La Regla 4.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico dispone: "El demandante presentará el formulario de emplazamiento conjuntamente con la demanda, para su expedición inmediata por el Secretario o Secretaria. A requerimiento de la parte demandante, el Secretario o Secretaria expedirá los emplazamientos individuales o adicionales contra cualesquiera partes demandadas."

² La Regla 4.2 de Procedimiento Civil de Puerto Rico dispone: "El emplazamiento deberá ser firmado por el Secretario o Secretaria, llevará el nombre y el sello del tribunal, con especificación de la sala, y los nombres de las partes, sujeto a lo dispuesto en la Regla 8.1. Se dirigirá a la parte demandada y hará constar el nombre, la dirección postal, el número de teléfono, el número de fax, la dirección electrónica y el número del abogado o abogada ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico de la parte demandante, si tiene, o de ésta si no tiene abogado o abogada, y el plazo dentro del cual estas reglas exigen que comparezca la parte demandada al tribunal, apercibiéndole que de así no hacerlo podrá dictarse sentencia en rebeldía en su contra concediéndose el remedio solicitado en la demanda o cualquier otro, si el Tribunal, en el ejercicio de su sana discreción, lo entiende procedente."

RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.-Se ordena a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes
2 del Gobierno de Puerto Rico, realizar una investigación en torno a la práctica de algunos
3 acreedores de utilizar el Formulario OAT ~~171~~ 1721 de la Oficina de Administración de
4 los Tribunales para emplazar, sin eliminar la advertencia errónea que menciona la
5 remoción permanente de los hijos del hogar, induciendo al deudor a creer que dicho
6 remedio puede ser concedido por el Tribunal de Primera Instancia en casos de cobro de
7 dinero.

8 Sección 2.-La ~~comisión~~ Comisión rendirá un informe que incluya sus hallazgos,
9 conclusiones y recomendaciones, ~~en o antes de que culmine la Vigésima (20ma.)~~
10 ~~Asamblea Legislativa.~~ dentro del término de ciento ochenta (180) días, contados a partir de la
11 aprobación de esta Resolución.

12 Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su
13 aprobación.